قيمته بكمالها (أو بيعه) أى الحيوان (وحفظ ثمنه) ولو لم يأذن فى ذلك الامام لانه اذا جاز أكله بغير اذنه فبيعه أولى (أو حفظه وينفق عليه) الملتقط (من ماله) لما فى ذلك من حفظه على مالكه عينا ومالا فان ترك الانفاق عليه حتى تلف ضمنه لانه مفرط (وله) أى للملتقط (الرجوع) على مالكه ان وجده (بما أنفق ان نواه) أى الرجوع والا فلا (فان استوت الامور الثلاثة) فى نظر الملتقط فلم يظهر له ان أحدها أحظ (خير) بين الثلاثة لجواز كل منها وعدم ظهور الاحظ فى أحدها (الثانى) ما التقط (مما يخشى فساده) بتبقيته كالبطيخ والخضراوات ونحوها (فيلزمه) أى الملتقط (فعل الاصلح من بيعه) بقيمته وحفظ ثمنه من غير اذن حاكم لانه مال أبيح للملتقط أكله فأبيح له بيعه وعنه يبيع اليسير كماله ويرفع الكثير للحاكم (أو أكله بقيمته) لان فى كل منهما حفظا لماليته على مالكه ويحفظ صفاته فى الصورتين ليدفع لمن وصفه ثمنه أو قيمته (او تجفيف ما) أى شئ (يجفف) كالعنب والرطب لان ذلك امانة بيده وفعل الاحظ فى الامانة متعين وان احتاج فى تجفيفه الى غرامة باع بعضه فى ذلك (فان استوت الثلاثة) فى نظر الملتقط (خير) بينها فايها فعل جاز له وان تركه حتى تلف ضمنه لانه فرط فى حفظ ما بيده امانة كالوديعة قال فى المغنى ويقتضى قول أصحابنا ان العروض لا تملك بالتعريف أن هذا كله لا يجوز له أكله لكن يخير بين الصدقة به وبين بيعه (الثالث باقى المال) اى ما عدا الضربين المذكورين من المال كالاثمان والمتاع ونحوها (ويلزمه) اى الملتقط (التعريف فى الجميع) من حيوان وغيره سواء أراد الملتقط تملكها أو حفظها لصاحبها (فورا) لظاهر الامر اذ مقتضاه الفور ولان صاحبها يطلبها عقب ضياعها فاذا عرفت اذن كان أقرب الى وصولها اليه (نهارا) لان النهار مجمع الناس وملتقاهم (أول كل يوم) قبل اشتغال الناس فى معايشهم (مدة اسبوع) اى سبعة أيام لان الطلب فيه أكثر (ثم) يعرفها بعد الاسبوع (عادة) أى بالنظر الى عادة الناس فى ذلك (مدة حول) كامل وأول الحول من الالتقاط (وتعريفها) أى صفته (بان ينادى عليها فى الاسواق) عند اجتماع الناس (وأبواب المساجد) أوقات الصلوات وكره داخلها (من ضاع منه شئ أو نفقة) قال فى المحرر ولا يصفها بل يقول من ضاع منه شئ أو نفقة وفى المغنى السادس فى كيفية التعريف وهو أن يذكر جنسها لا غير فيقول من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو دراهم أو ثياب ونحو ذلك انتهى لكن اتفقوا على انه لا يصفها (وأجرة المنادى على الملتقط) نص عليه لانه سبب فى العمل فكانت أجرته عليه كما لو اكترى شخصا يقلع له مباحا وان أخر التعريف عن حول التعريف أو بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها بالتعريف بعد الحول كالتقاطها بنية التملك أو لم يرد تعريفا وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائرا ويطالبه باكثر عذرا فى ترك تعريفها حتى يملكها بدونه (فاذا عرفها حولا) كاملا (ولم تعرف) فيه وهى مما يجوز التقاطه (دخلت فى ملكه قهرا عليه) غنيا كان الملتقط أو فقيرا ولقطة الحرم كلقطة الحل (فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها) لربها اذا جاء ووصفها

* (فصل ويحرم تصرفه) أى الملتقط (فيها) أى فى اللقطة بعد التعريف (حتى يعرف وعاءها) وهو كيسها ونحوه كالخرقة التى تكون مشدودة فيها والقدر والزق الذى يكون فيه المائع واللفافة التى تكون فيها الثياب (و) حتى يعرف (وكاءها) أى اللقطة (وهو ما يشد به الوعاء) أى